

Benutzerordnung für die Nutzung gemeindeeigenen Räumlichkeiten der Gemeinde Seddiner See

Die Gemeinde Seddiner See stellt nachfolgend aufgeführte gemeindeeigene Räumlichkeiten zum Zwecke der Förderung und Verbesserung der sozialen und kulturellen Gegebenheiten sowie zur Förderung des Gemeinschaftslebens für die Bürger der Gemeinde Seddiner See nach Maßgabe dieser Benutzerordnung zur Verfügung¹.

§ 1 Geltungsbereich

Gemeindeeigene Räumlichkeiten im Sinne dieser Benutzerordnung sind:

- 1** Schulräume und Schulhof – Ortsteil Neuseddin, Hans-Beimler-Straße 17, 14554 Seddiner See
- 2** Räume der Kindertagesstätten und des Eltern-Kind-Zentrums – Ortsteil Neuseddin, Hans-Beimler-Straße 55, 14554 Seddiner See
- 3** Turnhalle – Ortsteil Neuseddin, Hans-Beimler-Straße 17, 14554 Seddiner See
- 4** Speiseraum in der Grundschule – Ortsteil Neuseddin, Hans-Beimler-Straße 17, 14554 Seddiner See
- 5** Begegnungsraum im Sportlerheim – Ortsteil Neuseddin, Zum Sportplatz 1, 14554 Seddiner See
- 6** Kulturscheune – Ortsteil Kähnsdorf, Dorfstraße 15, 14554 Seddiner See
- 7** Mehrzweckplatz – Wiese – Ortsteil Seddin, Friedhofstraße, 14554 Seddiner See
- 8** Mehrzweckplatz – Grillplatz - Ortsteil Seddin, Friedhofstraße, 14554 Seddiner See

§ 2 Nutzungsberechtigung

- (1) Die gemeindeeigenen Räumlichkeiten stehen vorrangig den politischen Organen sowie ortsansässigen Organisationen, Vereinen und Trägern gemeinnütziger oder kultureller Zwecke der Gemeinde Seddiner See zur Verfügung.
- (2) Darüber hinaus sollen die genannten gemeindeeigenen Räumlichkeiten unter § 1 insbesondere den Einwohnern der Gemeinde Seddiner See zur Verfügung stehen. Die Belange der Gemeinde sind vorrangig zu berücksichtigen.
- (3) Anderen Vereinen, Verbänden und Trägern gemeinnütziger und kulturellen Bestrebungen und Personen, die nicht wohnhaft in der Gemeinde Seddiner See sind, kann die Nutzung der gemeindeeigenen Räumlichkeiten ebenfalls gestattet werden. Dabei haben die Belange der Gemeinde Seddiner See Vorrang.
- (4) Ein Rechtsanspruch auf Überlassung der Veranstaltungsräume oder bestimmter Teile besteht nicht.

¹ **Hinweis zur sprachlichen Gleichbehandlung:** Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in dieser Ordnung überwiegend die männliche Sprachform verwendet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

§ 3 Antragstellung, Genehmigung und Nutzung

- (1) Die Benutzung der unter 1 genannten Räumlichkeiten bedürfen der schriftlichen Genehmigung durch den Bürgermeister oder eine bevollmächtigte Person.
- (2) Anträge auf Nutzung sind spätestens 14 Tage vor der Veranstaltung schriftlich bei der Gemeindeverwaltung Seddiner See, Hauptamt, Kiefernweg 5, 14554 Seddiner See zu stellen. Der Antrag auf Nutzung ist entsprechend der Anlage 1 dieser Benutzerordnung zu stellen.
- (3) Die Überlassung der Räumlichkeiten erfolgt nach Abschluss einer schriftlichen Benutzervereinbarung, deren Bestandteil diese Benutzerordnung ist. Die Veranstaltungsräume dürfen erst nach erteilter Erlaubnis und nur zu dem im Antrag genannten Zweck genutzt werden. Änderungen sind schriftlich vor dem Veranstaltungstermin zu vereinbaren. Bei wesentlichen Änderungen insbesondere hinsichtlich der zu erwartenden Personenzahl, die geeignet sind, einen störungsfreien Ablauf der Veranstaltung in den vorgesehenen Veranstaltungsräumen zu beeinträchtigen, behält sich die Gemeinde Seddiner See das Recht vor, die Änderung nicht zu genehmigen bzw. die erteilte Erlaubnis zu widerrufen.
- (4) Eine eigenmächtige Überlassung an Dritte ist nicht gestattet. Die erforderlichen Schlüssel für die Räumlichkeiten sind zeitgerecht und in Absprache mit dem zuständigen Fachamt in der Gemeindeverwaltung abzuholen.
- (5) Das ggf. erforderliche gewerbliche und steuerrechtliche Anmeldeverfahren ist hiervon nicht berührt. Soweit mit der Benutzung zusätzliche Anmeldungen oder Genehmigungen bei anderen Stellen erforderlich werden, obliegt diese Verpflichtung dem jeweiligen Nutzer.
- (6) Die Benutzererlaubnis kann entschädigungslos widerrufen werden, wenn der Nutzer die Vorschriften der Benutzerordnung oder die ihm in der Benutzungsgenehmigung gemachten Auflagen nicht einhält.
- (7) Der Gemeinde steht ein Rücktrittsrecht aus wichtigem Grund zu oder wenn unabweisbare Belange der Gemeinde dies erforderlich machen.
- (8) Die Gemeinde kann in der Benutzervereinbarung zusätzliche, über diese Benutzerordnung hinausgehende Vereinbarungen treffen und von den allgemeinen Bestimmungen abweichen.

§ 4 Pflichten des Nutzers

- (1) Der Nutzer ist verpflichtet, die Räume jeweils vor der Benutzung auf ihre ordnungsgemäße Beschaffenheit für den gewollten Zweck zu besichtigen. Er hat die Räume und Einrichtungen nach Beendigung der Veranstaltung zu verschließen und in dem Zustand zu übergeben, in dem sie sich vor der Veranstaltung befunden haben.
Ausschmückungen und sonstige Gebrauchsgegenstände, die der Nutzer in die Räume einbringt, sind im Übrigen sofort zu räumen. Sofern diese Räume nicht am nächsten Morgen des darauffolgenden Tages von der Gemeinde wieder benötigt werden, besteht die Möglichkeit, diese spätestens bis 12:00 Uhr des der Veranstaltung folgenden Tages wieder zu räumen. Mitgebrachte Lebensmittel sind nach der Nutzung dem Kühlschrank und den Schränken zu entnehmen. Verunreinigungen durch Konfetti o. ä. sind rückstandslos zu entfernen. Erfolgt dies nicht bis zur Übergabe der Räumlichkeiten, wird dies bei einer Fachfirma in Auftrag gegeben und dem Nutzer in Rechnung gestellt. Abfälle sind vom Nutzer selbst zu entsorgen.
- (2) Der Nutzer trägt die Verantwortung für den ordnungsgemäßen und störungsfreien Ablauf seiner Veranstaltung und die Einhaltung ihm erteilter Auflagen. Zur Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung, insbesondere der Nachtruhe (22:00 Uhr bis 07:00 Uhr) sind vom Nutzer

die entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten und ab 22:00 Uhr die Türen und Fenster der Räumlichkeiten geschlossen zu halten.

- (3) Die von der Gemeinde beauftragten Mitarbeitenden nehmen während der Nutzung das Hausrecht wahr. Ihren Anweisungen ist im Interesse eines ordnungsgemäßen und sicheren Ablaufs Folge zu leisten.
- (4) Die technischen Anlagen dürfen nur durch einen bevollmächtigten Beauftragten der Gemeinde bedient werden. Bei der Nutzung der allgemein üblichen elektrischen Geräte (Kaffeemaschine, Geschirrspüler, Kühlschrank etc.) ist der sichere Gebrauch der Geräte zu beachten bzw. entsprechend der Beschreibung vorzugehen. Für die zusätzliche Einrichtung und den Betrieb elektrischer Anlagen sind die Vorschriften des Verbandes deutscher Elektrotechnik maßgebend.
- (5) Der Nutzer sorgt dafür, dass die Hausordnung eingehalten wird.
- (6) Die Einrichtungen sowie die Geräte und Ausstattungsgegenstände sind pfleglich zu behandeln und Beschädigungen zu vermeiden. Änderungen an Einrichtungen, Geräten und Ausstattungsgegenständen bedürfen der Zustimmung der Gemeindeverwaltung. Entstandene Schäden sind unverzüglich der Gemeindeverwaltung zu melden.
- (7) Bei öffentlichen Veranstaltungen sind bei der Verabreichung von Speisen und Getränken die hygienerechtlichen Vorschriften zu beachten.
- (8) Bei der Benutzung der Räume dürfen die Ein- und Ausgänge sowie die Zufahrten weder verstellt noch abgeschlossen werden. Fahrzeuge dürfen nur auf den dafür vorgesehenen Parkflächen abgestellt werden. Das Befahren des Schulhofes und des Sportplatzes sowie das Parken auf dem Schulhof und dem Sportplatz sind nicht erlaubt. Im Übrigen sind die feuer- und sicherheitspolizeilichen Vorschriften genau einzuhalten, insbesondere die Versammlungsstättenverordnung des Innenministeriums in der jeweils geltenden Fassung.

§ 5 Zuwiderhandlungen

Bei Verstößen gegen die Benutzerordnung für gemeindeeigene Räumlichkeiten können Einzelpersonen, Vereine oder sonstige Nutzer durch die Gemeindeverwaltung zeitweise oder dauerhaft von der Nutzung der Räume ausgeschlossen werden.

§ 6 Haftung

- (1) Die Gemeinde übernimmt keine Haftung für Schäden, die im Zusammenhang mit der Nutzung der Räumlichkeiten oder aufgrund von Auflagen und Anordnungen entstehen. Für mitgebrachte Wertgegenstände, Kleidung und sonstige persönliche Gegenstände wird keine Haftung übernommen. Die Haftung der Gemeinde für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit bleibt unberührt.
- (2) Der Nutzer haftet gegenüber der Gemeinde für alle Schäden, die während der Nutzung entstehen. Dies gilt insbesondere für Beschädigungen an Räumen und Einrichtungen sowie für den Verlust oder die Entwendung von Gegenständen. Der Nutzer ist auch für das Verhalten seiner Teilnehmenden, Besucher sowie beauftragter Personen verantwortlich. Der Nutzer hat daher vor Beginn der Nutzung den Nachweis einer bestehenden und ausreichenden Haftpflichtversicherung vorzulegen, die Personen- und Sachschäden im Zusammenhang mit der Nutzung der Räumlichkeiten abdeckt.

- (3) Für die überlassenen Schlüssel haftet der Nutzer. Bei Verlust kann die Gemeinde den Ersatz der Kosten verlangen, die für eine neue Schließanlage entstehen.

§ 7 Kosten

- (1) Der Nutzer trägt die Kosten nach der jeweils geltenden Gebührenordnung für die Nutzung gemeindeeigener Räumlichkeiten im jeweils gültigen Entgelttarif.
- (2) Das gilt auch für den Fall, dass eine Nutzung vorbereitet, aber nicht durchgeführt wird und diese nicht bis spätestens drei Werktage vor der Nutzung abgemeldet wurde.
- (3) Wird bei einer nichtdurchgeführten Nutzung die drei Werktage Abmeldefrist eingehalten, so werden 25 % des Entgelttarifs festgesetzt.
- (4) Alle Entgelte sind spätestens sieben Tage vor der Nutzung an die Gemeinde zu zahlen.
- (5) Der Bürgermeister kann bei bestimmten Nutzungen eine Kautions in jeweils zu bestimmender Höhe nach pflichtgemäßem Ermessen im Einzelfall festlegen.

§ 8 Inkrafttreten

Die Benutzungsordnung für gemeindeeigene Räumlichkeiten vom 03.03.2026 tritt nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. Gleichzeitig verliert die Benutzer- und Gebührenordnung vom 27.04.2004 ihre Gültigkeit.

Seddiner See, den 03.03.2026

Carina Simmes
Bürgermeisterin

Anlage 1

Antrag auf Nutzung von gemeindeeigenen Räumlichkeiten der Gemeinde Seddiner See

Name, Vorname des Nutzers:			
Anschrift des Nutzers:			
Datum der geplanten Nutzung:			
Räumlichkeit, die genutzt werden soll:			
Zweck der geplanten Veranstaltung:	☐ privat	☐ gewerblich	☐ ehrenamtlich
Telefonnummer des Nutzers:			
Haftpflichtversicherung (Nachweis muss mit eingereicht werden):			

Datum:

Unterschrift: